修正條文	現行條文	審查意見
	八、工業區報編及毗連土地變更回饋金。 九、都市計畫工業區變更回饋金。 十、其他收入。 產業發展基金收支保管及運用辦法，由主管機關另定之。	
第四章　輔導措施與管理	第四章　輔導措施與管理	
第十九條　主管機關為輔導產業發展，得辦理下列事項： 一、提供融資及技術輔導。 二、協助人才培育及訓練。 三、強化新興產業及創業投資事業交流合作。 四、排除產業投資障礙。 五、設立中小企業服務團，提供相關輔導事項。 六、其他與促進產業發展有關之輔導事項。	第十七條　主管機關為輔導產業發展，得辦理下列事項： 一、提供融資及技術輔導。 二、協助人才培育與訓練。 三、強化新興產業與創業投資事業交流合作。 四、排除產業投資障礙。 五、設立中小企業服務團，提供相關輔導事項。 六、其他與促進產業發展有關之輔導事項。	一、照修正條文通過。 二、條次變更。

修正條文	現行條文	審查意見
第二十條　投資人有下列情形之一者，主管機關得撤銷或廢止核定補助之全部或一部： 一、未依主管機關核定內容及投資計畫執行。 二、違反第六條第五項規定。 三、停止經營期間屆滿後，未繼續經營。 四、其他違反法令或本自治條例之行為，且情節重大。 核定之補助經撤銷或廢止時，主管機關應以書面行政處分限期命投資人返還已受領之補助；屆期未返還者，依法移送行政執行。	第十八條　依本自治條例受補助或其他優惠者，經主管機關查明有違反法令或本自治條例得予撤銷或廢止原核准補或優惠處分之情形者，得撤銷或廢止原處分之全部或一部，並加計利息作成書面處分並限期命其返還已受領之補助。 前項行政處分經確定，受處分人屆期仍不返還者，主管機關得依法移送行政執行。	一、修正通過。 二、法規委員會修正條文如下： 第二十條　投資人有下列情形之一，經主管機關通知限期改善，屆期未完成改善者，主管機關得撤銷或廢止核定補助之全部或一部： 一、未依主管機關核定內容及投資計畫執行。 二、違反第四條第三項或第六條第五項規定。 三、停止經營期間屆滿後，未繼續經營。 四、其他違反法令或本自治條例之行為，且情節重大。 核定之補助經撤銷或廢止時，主管機關應以書面行政處分限期命投資人返還已受領之補助；屆期未返還者，依法移送行

修正條文	現行條文	審查意見
		政執行。
第五章　附則	第五章　附則	
第二十一條　本自治條例所需書表格式，由主管機關另定之。		照修正條文通過。（本條新增）
第二十二條　本自治條例自公布日施行。	第十九條　本自治條例自公布日施行。	一、照修正條文通過。 二、條次變更。

臺南市促進科技與新創產業發展自治條例
修正草案總說明

為使投資獎勵項目、資格及條件，更加符合目前產業發展之實際現況，協助本市產業轉型，爰擬具「臺南市促進科技與新創產業發展自治條例」修正草案，其修正要點如下：

一、參酌近年本市制定自治條例之立法目的條款體例修正文字。（修正條文第一條）

二、依本市法制作業準則第六條第三款規定修正文字。（修正條文第二條）

三、增訂商業及刪除中小企業之定義，其他款酌修文字。（修正條文第三條）

四、修正投資人之資格認定、本市產業發展策略重點項目及辦理投資計畫變更時所需文件。（修正條文第四條）

五、修正增列承受投資事業者，並定明辦理變更期限。（修正條文第五條）

六、停止經營期間屆至後未繼續經營者之處理方式移列至第二十條第一項。（修正條文第六條）

七、有關撤銷或廢止之規定移列至第二十條第一項。（修正條文第七條）

八、提高房屋稅及地價稅補助額度。（修正條文第八條）

九、新增融資利息補貼。（修正條文第九條）

十、新增房屋修繕補助。（修正條文第十條）

十一、提高房屋租金補助額度。（修正條文第十一條）

十二、新增勞工薪資補助。（修正條文第十三條）

十三、新增取得中央機關研發補助者之加碼補助。（修正條文第十四條）

十四、刪除投資計畫受補助之總金額限制，並放寬重複補助之限制。（修正條文第十五條）

十五、補助項目之申請期間、預算額度等相關事項授權主管機關另定之。（修正條文第十六條）

十六、條次變更並酌修文字。（修正條文第十二條、第十七條至第十九條）

十七、增列撤銷或廢止事由。（修正條文第二十條）

十八、書表格式授權由主管機關另定之。（修正條文第二十一條）

十九、條次變更。（修正條文第二十二條）

臺南市促進科技與新創產業發展自治條例
修正草案條文對照表

修正條文	現行條文	說　　明
法規名稱：臺南市促進科技與新創產業發展自治條例	法規名稱：臺南市促進科技與新創產業發展自治條例	未修正。
第一章　總則	第一章　總則	章名未修正。
第一條　為提升本市整體產業競爭力與鼓勵企業投資及創新，並輔導策略性產業發展，特制定本自治條例。	第一條　臺南市（以下簡稱本市）為提升產業發展與整體產業競爭力、鼓勵企業投資及創新，並輔導策略性產業發展，特制定本自治條例。	參酌近年本市制定自治條例之體例修正文字。
第二條　本自治條例之主管機關為本府經濟發展局。	第二條　本自治條例之主管機關為臺南市政府經濟發展局。	依本市法制作業準則第六條第三款規定修正文字。
第三條　本自治條例用詞，定義如下： 一、投資事業：指主管機關所核定投資計畫之經營主體及經營項目。 二、公司：指依公司法於本市完成登記之公司或分公司。 三、商業：指依商業登記法於本市完成登記之商業。 四、法人：指商業及公司外，其他依法登記於本市之	第三條　本自治條例用詞，定義如下： 一、投資事業：指投資人依主管機關核定產業發展策略重點產業之經營主體及經營項目。 二、公司：指依公司法於本市完成登記之公司及所在地登記於本市之外國公司。 三、法人：指中小企業及公司外，其他依法律登記、	一、增訂商業及刪除中小企業之定義，其他款酌修文字。 二、依據公司法第三百七十一條第一項規定：「外國公司非經辦理分公司登記，不得以外國公司名義在中華民國境內經營業務。」為符合目前產業發展現況，吸引外國公司投資本市，爰修正第二款文字。 三、鑒於同一投資計畫之判斷常使投資人

修正條文	現行條文	說　　明
財團法人或社團法人。 五、投資人：指經主管機關認定符合第四條規定之公司、商業、法人及自然人。 六、同一投資計畫：指經主管機關審查核定之投資人投資計畫及其後續經核定變更之計畫。	設立於本市之財團法人、社團法人。 四、中小企業：指符合中小企業認定標準，並於本市完成登記之事業。 五、投資人：指經主管機關認定符合第四條投資金額及本市產業發展策略重點項目之公司、法人、中小企業及自然人。但自然人經主管機關認定為投資人後，必須依法完成事業或法人登記。 六、同一投資計畫：指原申請計畫及核定後之變更計畫。	產生疑慮，爰酌作文字修正以臻明確。
第二章　投資人之認定、承受、撤銷及廢止	第二章　投資人之認定、承受、撤銷及廢止	章名未修正。
第四條　公司、商業、法人或自然人擬於本市新設投資金額達新臺幣五億元以上，或增設投資金額達新臺	第四條　公司、法人或中小企業及自然人於本市新設投資金額達新臺幣五千萬元以上，或增設投資金額	一、投資人資格增訂商業，並刪除中小企業。 二、為促進投資人於本市進行更大規模投

修正條文	現行條文	說　　明
幣三億元以上者，得擬訂符合本市產業發展策略重點產業與獎勵投資地點之投資計畫後，向主管機關申請認定為投資人；其申請程序、受理期間、審核標準、補助額度總額及獎勵投資地點，由主管機關另定之。 自然人經主管機關認定為投資人者，應於三個月內依法完成公司、商業或法人登記；未能於期限內完成者，得於期限屆滿三十日以前申請展延，展延期限不得逾三個月，並以一次為限。但因不可抗力或其他非可歸責於投資人之事由致未能於期限內完成登記者，主管機關得另定完成期限。 分公司經主管機關認定為投資人後，應向本市稅捐稽徵機關申報銷售額，並在本市繳納營業稅。 本市產業發展策	達新臺幣三千萬元以上者，得擬定符合本市產業發展策略重點項目之投資計畫後，向主管機關申請認定為投資人。但自然人經主管機關認定為投資人後，必須依法完成事業或法人登記。 前項申請程序及審核標準，由主管機關另定之。 本市產業發展策略重點項目，指下列產業之一，並得由主管機關適時通盤檢討調整： 一、綠色能源產業。 二、生物科技產業。 三、數位科技產業。 四、流行時尚產業。 五、會議展覽產業。 六、其他文化創意產業。 七、其他經主管機關認定之科技與新創產業。 第一項之投資計畫，包含下列事項： 一、投資事業之目的及內容（含事業正式營運之預定	資，爰提高符合投資獎勵之投資金額門檻。 三、現行第一項但書移列為第二項，並定明無法於期限內完成公司、商業或法人登記時之展延相關處理規定；現行第二項規定移列併入第一項，並定明授權主管機關另定之範圍。 四、增訂以分公司申請投資獎勵者，應向本市稅捐稽徵機關申報繳納營業稅之規定。 五、考量本市未來產業發展方向，新增本市產業發展策略重點項目，包含資通訊產業、智慧電子產業及半導體產業。 六、定明辦理投資計畫變更時所需文件，以臻完善。

修正條文	現行條文	說　　明
略重點產業如下： 一、綠色能源產業。 二、生物科技產業。 三、數位科技產業。 四、流行時尚產業。 五、會議展覽產業。 六、資通訊產業。 七、智慧電子產業。 八、半導體產業。 九、文化創意產業。 十、其他經主管機關公告之產業。 第一項之投資計畫，應載明下列事項： 一、投資事業之目的、內容及事業正式營運之預定時程。 二、投資事業有關之僱傭或人力配置。 三、投資金額及其籌措方式。 四、其他經主管機關指定之事項。 經核定後之投資計畫有變更之必要者，投資人應繕具申請書敘明變更理由，並檢附變更內容對照表及主管機關指定之	時程）。 二、本次投資事業有關之僱傭或人力配置。 三、本次投資金額及其籌措方式。 四、其他經主管機關公告之事項。 第一項投資計畫之變更，應經主管機關同意後始得為之。	

修正條文	現行條文	說　　明
文件，向主管機關申請核准。		
第五條　投資人轉讓投資事業之全部，或進行合併或分割時，其承受人以符合下列資格之一者為限： 一、受讓投資事業全部之公司、商業或法人。 二、因分割而承受投資事業全部之公司、商業或法人。 三、合併後存續之公司或法人。 四、因合併而設立之公司或法人。 前項承受人應於前項情形發生日起三個月內繕具申請書並檢附相關證明文件，向主管機關申請變更投資人。	第五條　投資人轉讓投資事業之全部，或與他人進行合併或分割時，得由下列之人承受投資人之地位： 一、受讓投資事業全部之公司或法人。 二、因分割而承受投資事業全部之公司或法人。 三、合併後存續之公司或法人。 四、因合併而設立之公司或法人。 前項承受人應提出相關證明文件，向主管機關辦理變更手續。	配合本次修正增列承受人資格，並定明辦理變更期限，以臻完善。
第六條　投資人應依主管機關核定之投資計畫及其所定時程或期間經營投資事業。 投資人未能依前項時程或期間經營投資事業，經其申請，主管機關得准予停止	第六條　投資人應依主管機關核定之投資計畫時程或期間經營所記載之投資事業。 投資人因故無法於前項時程或期間內繼續經營投資事業者，得向主管機關申	停止經營期間屆至後未繼續經營者之處理方式規定移列至修正條文第二十條第一項併同規範並酌修文字。

修正條文	現行條文	說　　明
經營投資事業。但停止經營期間不得超過一年。 前項停止經營期間內，投資人不得申請或接受補助。 第二項申請經核准者，應加計延長第一項經核定之時程或期間。 主管機關基於監督投資事業之需要，必要時得派員至投資事業處所訪查，投資人不得規避、妨礙或拒絕；訪查項目、文件及程序，由主管機關另定之。	請停止經營投資事業。但停止經營期間最長不得超過一年。停止經營期間屆至後未繼續經營者，依第七條第一項規定處理。 前項停止經營期間內，投資人不得申請或接受補助。 第二項申請經同意者，第一項期間之計算應加主管機關同意中止之期間。 主管機關基於監督投資事業之需要，必要時得派員至投資事業處所訪查，投資人不得規避、妨礙或拒絕。訪查項目、文件及程序，由主管機關另定之。	
第七條　投資計畫因法令或情事變更而未能繼續執行者，主管機關得廢止或輔導投資人變更原計畫。	第七條　投資人未依投資計畫推動投資事業者，主管機關得撤銷或廢止其認定。投資人未遵循第六條第五項規定者亦同。 投資計畫因法令或情事變更而無法繼續推動者，主管機關得廢止或輔導變更原	現行第一項有關撤銷或廢止之規定，移列至修正條文第二十條第一項併同規範並酌修文字。